

21SR
24706



24706201
21SR/21SR/REM

L'AN DEUX MILLE VINGT,
Le ,
A Paris (2°) , 20, rue Saint Fiacre ,
PARDEVANT Maître Sébastien RÉGENT Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle dénommée « Sébastien RÉGENT, Nathalie
DURAND et Frédérique GIRARD, Notaires Associés », titulaire d'un
Office Notarial à la résidence de PARIS (2°), 20, Rue Saint Fiacre,

EST ETABLIE LA PRESENTE DONATION-PARTAGE
ONT COMPARU

Donateur

Monsieur André Michel Jacques **JACQUET**, retraité, demeurant à
CHABRIS (36210) 18 route de Saint Julien.

Né à ROULANS (25640) le 4 octobre 1949.

Divorcé de Madame Françoise Florence Liliane **MATHURE** suivant
jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PONTOISE (95000) le 19
octobre 1989, et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

est présent à l'acte.

Ci-après dénommé le "**DONATEUR**"

Donataires

Madame Laetitia Claire Véra **JACQUET**, , épouse de Monsieur
Stéphane Guy André **POIRIER**, demeurant à BREUX-JOUY (91650) 4 Clos
Courtin.

Née à GONESSE (95500) le 7 mars 1979.

Mariée à la mairie de BREUX-JOUY (91650) le 5 juillet 2008 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

est présente à l'acte.

Monsieur Stéphane Maurice Jacques **JACQUET**, enseignant, demeurant à NICE (06000) 8 rue François 1er.

Né à GONESSE (95500) le 25 mars 1971.

Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

est présent à l'acte.

SEULS ENFANTS du "**DONATEUR**" et ses seuls présomptifs héritiers.

ELEMENTS PREALABLES

TERMINOLOGIE

Le mot « **DONATEUR** » sera employé au masculin singulier et désignera indifféremment toute personne physique homme ou femme, qu'il n'y en ait qu'une ou plusieurs.

Les mots « **DONATAIRE** » ou « **DONATAIRES** » désigneront indifféremment un ou plusieurs attributaires.

DECLARATIONS PREALABLES DES PARTIES

Le **DONATEUR** et les **DONATAIRES** déclarent :

- Que leur état civil et leur domicile sont ceux indiqués aux présentes.
- Qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure susceptible de restreindre leur capacité civile.
- Qu'ils ne sont pas et n'ont jamais été en état de faillite personnelle, liquidation judiciaire, règlement judiciaire, redressement judiciaire ou cessation de paiement et spécialement pour le donateur de n'être pas soumis à une procédure de rétablissement personnel.
- Qu'elles ont connaissance des dispositions de l'article L 132-8 du Code de l'action sociale et des familles relatives à la récupération des aides sociales, si le **DONATEUR** a demandé des aides sociales récupérables dans les dix années précédant la présente donation, ou s'il devait en demander postérieurement à la présente donation, l'état ou le département bénéficierait d'un droit à récupération à l'encontre du **DONATAIRE**.

DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITÉ DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :

Concernant le DONATEUR :

- Extrait d'acte de naissance.

Concernant le DONATAIRE:

- Extrait d'acte de naissance.

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.

L'ensemble de ces pièces est annexé.

DONATION ANTÉRIEURE- MODIFICATION PARTIELLE DES MODALITÉS DE RAPPORT

Suivant acte reçu par Maître VILLERETTE notaire à CHABRIS le 26 novembre 2004, publié au service de la publicité foncière de PARIS 11 le 24 février 2005, volume 2005P, numéro 1483,

Le **DONATEUR** a consenti donation en avancement de part successorale à son fils Monsieur Stéphane **JACQUET**, susnommé, de la pleine propriété du bien immobilier ci-après désigné. :

Dans un ensemble immobilier situé à PARIS 19ÈME ARRONDISSEMENT (75019) 17 Rue de la Villette.

Figurant ainsi au cadastre :

Section	N°	Lieudit	Surface
EB	92	17 rue de la Villette	00 ha 04 a 32 ca

Le lot de copropriété suivant :

Lot numéro vingt-cinq (25)

Dans le bâtiment B, bâtiment sur cour, au 4ème étage, escalier B, un studio comprenant:

Une pièce avec entrée et cuisine.

Droit au waters-closets communs sur le palier,□

Et les vingt-trois /mille vingt-quatrièmes (23 /1024 èmes) des parties communes générales.

Audit acte, le bien donné a été évalué à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000.00 EUR).

Monsieur André JACQUET, DONATEUR, et Monsieur Stéphane JACQUET, DONATAIRE, entendent modifier partiellement le caractère de cette donation.

Monsieur André JACQUET déclare modifier les termes de la donation en date du 26 novembre 2004, sus-visée, en ce qu'elle a été consentie en avancement de part successorale.

La donation est désormais consentie en avancement de part successorale à hauteur de **31,34 %** du bien donné, et hors part successorale à hauteur de **68,66 %** du bien donné.

Monsieur Stéphane JACQUET déclare accepter cette modification.

DONATION ANTÉRIEURE INCORPORÉE

Dans le cadre de la présente donation partage, il est convenu que partie de la donation consentie par le DONATEUR à Monsieur Stéphane JACQUET suivant acte reçu par Maître VILLERETTE notaire à CHABRIS le 26 novembre 2004, sus-visée, est incorporée aux présentes dans la formation des lots.

La donation est par conséquent pour partie incorporé aux présente, à hauteur de 31,34 % (20 %).

Calcul :

Appartement donné pour 50.000 €

Sur cette somme, 36.000 € ont été réglés par Stéphane à son père,
Donc 14.000 € correspondent à une donation, soit 28 %.

A prendre en compte :

Loyers perçus depuis la donation :

Revenus nets se sont élevés à 56.000 € pour la totalité de l'appartement,

Soit pour la partie donnée (28 %) : 15.680 €.

Impôt de plus value s'élèvera à 29.810 €.

Les frais d'acte (donation, renonciation anticipée à action en réduction) peuvent être évalués à 3.000 € (à confirmer).

Frais de diagnostic, mais disons 500 €,

Soit un total de 33.310 €.

Ainsi, il restera à verser à votre sœur la somme de 29.776,60 €.

Calcul :

$190.000 \text{ €} \times 28\% = 53.200 \text{ €}$

Revenus nets : $56.000 \text{ €} \times 28\% = 15.680 \text{ €}$

A déduire : Frais et plus value : $33.310 \text{ €} \times 28\% = 9.326,80 \text{ €}$

$53.200 + 15.680 - 9.326,80 = 59.553,20 \text{ €}$

$190.000 \text{ €} = 31,34 \% \text{ de } 59.553,20 \text{ €}$

DONATION - PARTAGE

Le DONATEUR fait, par ces présentes, donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code civil.

Aux **DONATAIRES**, présomptifs héritiers, ici présents et qui acceptent des biens ci-après désignés.

PREMIERE PARTIE - MASSE DES BIENS DONNES ET A PARTAGER

La présente donation-partage porte sur les biens ci-après désignés répartis par le **DONATEUR** entre les **DONATAIRES** avec le consentement de ces derniers.

Bien donné par Monsieur André JACQUET, **DONATEUR** :

Le rapport de partie de la donation d'un bien immobilier sis à **PARIS 19ÈME ARRONDISSEMENT (75019) 17 Rue de la Villette**, consentie par Monsieur André JACQUET en date du 26 novembre 2004, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à hauteur de 31,34 % du bien donné.

EVALUATION

La valeur du bien au jour de la donation était de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000.00 EUR), soit pour les 31,34 % rapportés aux présentes, une valeur de QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX EUROS (15 670.00 EUR).

La valeur du bien donné à ce jour est de CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (190 000.00 EUR), soit pour les 31,34 % rapportés aux présentes, une valeur de **CINQUANTE-NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE-SIX EUROS (59 546.00 EUR)**.

DEUXIEME PARTIE – VALEURS DES DROITS A ATTRIBUER AUX COPARTAGES

Les droits que le **DONATEUR** va attribuer à chacun des donataires copartagés équivalent à la moitié de la masse des biens donnés et partagés soit **VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS (29 773.00 EUR)**.

TROISIEME PARTIE - ATTRIBUTION

Le **DONATEUR**, usant de la faculté réservée par l'article 1075 du Code civil, procède ainsi qu'il suit à l'attribution des lots ci-dessus formés.

Les attributions s'effectuent selon les modalités suivantes.

A Monsieur Stéphane JACQUET :

Le rapport de partie de la donation d'un bien immobilier sis à **PARIS 19ÈME ARRONDISSEMENT (75019) 17 Rue de la Villette**, consentie par Monsieur André JACQUET en date du 26 novembre 2004, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à hauteur de 31,34 % du bien donné, pour une valeur de **CINQUANTE-NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE-SIX EUROS (59 546.00 EUR)**,

A charge pour lui de supporter une soulte à sa charge pour un montant de VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS (29 773.00 EUR).

Soit total égal à ses droits : VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS (29 773.00 EUR)

A Madame Laetitia JACQUET :

La soulte lui revenant pour un montant de VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS (29 773.00 EUR).

Soit total égal à ses droits : VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS (29 773.00 EUR).

MODALITES DU REGLEMENT DE LA SOULTE

La somme de VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS (29 773.00 EUR), formant le montant de la soulte sera payable au jour de la vente du bien immobilier ci-dessus désigné par Monsieur Stéphane JACQUET, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Etant ici précisé que Monsieur JACQUET a promis de vendre ledit bien suivant promesse de vente reçue par Maître Sébastien REGENT, notaire soussigné, le 18 juin 2020, dont la date de réalisation est fixée au 18 septembre 2020.

En outre, les parties stipulent ce qui suit :

- Que le paiement de la soulte ci-dessus stipulé aura lieu au domicile du bénéficiaire suivant les modes libératoires légaux.
- Que le redevable pourra se libérer, par anticipation, de ladite soulte à sa charge, quand bon lui semblera, sans préavis, ni indemnité, en totalité.
- Qu'à défaut de paiement exact à son échéance de ladite soulte, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux énonçant l'intention du bénéficiaire d'user du bénéfice de la présente clause, les sommes à lui dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles si bon lui semble, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiements et consignations ultérieures.
- Qu'en cas de décès du redevable, avant sa complète libération, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers, représentants et ayants cause, pour effectuer ces paiements ainsi que l'autorise l'article 1309 du Code civil, en sorte que chacun d'eux sera tenu personnellement solidairement avec les autres, de la totalité de la dette et que si, dans ce cas les significations prescrites par l'article 877 du Code civil devenaient nécessaires, les frais en seraient supportés par ceux à qui elles seraient faites.

Le notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions de l'article 828 du Code civil : *“Lorsque le débiteur d'une soule a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties. ”*

Il leur fait observer, qu'aux termes des dispositions de l'article 1075-4 du Code civil, il ne peut être dérogé à la règle de l'article 828 dans le cadre d'une donation-partage.

PRIVILEGE DE COPARTAGEANT - DISPENSE PROVISOIRE D'INSCRIPTION

Pour sûreté et garantie du paiement de la somme due en principal, intérêts, frais et accessoires, inscription du privilège de copartageant devra être prise dans les deux mois des présentes au service de la publicité foncière compétent.

Toutefois, le créancier dispense le notaire soussigné de procéder pour l'instant à l'inscription de ce privilège, se réservant de faire prendre ultérieurement une inscription hypothécaire s'il le juge à propos.

- TROISIEME PARTIE - CARACTERISTIQUES - CONDITIONS

CARACTERISTIQUES

CARACTERE DE LA DONATION PARTAGE

La présente donation-partage est consentie à titre d'avancement de part successorale, conformément à l'article 1077 du Code civil.

MODE DE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE LORS DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DU DONATEUR

Conformément aux dispositions de l'article 1078 du Code civil, les biens donnés seront évalués au jour de la présente donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, chacun des enfants vivants ou représentés ayant reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et aucune réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent n'ayant été stipulée.

CONDITIONS PARTICULIÈRES CLAUSE D'EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ

À titre de condition essentielle et déterminante des présentes, le **DONATEUR** stipule que les **BIENS** présentement donnés devront rester exclus de toute communauté présente ou à venir des **DONATAIRES** que ce soit par mariage ou remariage subséquent ou changement de régime matrimonial.

Il en sera également de même pour les **BIENS** qui viendraient à leur être, le cas échéant, subrogés.

Le **DONATAIRE** déclare avoir été parfaitement informé par le rédacteur des présentes de l'utilité et des formes du remploi visé à l'article 1434 du Code civil.

AUTORISATION DE DISPOSER

Le **DONATEUR** déclare dès à présent :

- autoriser le **DONATAIRE**, qui accepte, à donner en garantie, sous quelque forme que ce soit, et à disposer tant à titre gratuit qu'à titre onéreux de la totalité du **BIEN** ci-dessus visé,
- ne pas stipuler de droit de retour conventionnel au cas de prédécès du **DONATAIRE**,
- renoncer à l'action révocatoire pouvant lui profiter en cas d'inexécution des conditions de la donation prévue dans les articles 953 et 954 du Code civil,
- et dispenser tout notaire, chargé d'établir l'un des actes de disposition ou de prise de garantie visés ci-dessus, de l'appeler à l'acte pour réitérer le présent accord.

AUTORISATION DE DISPOSER

Le **DONATEUR** et les **DONATAIRES**, seuls présomptifs héritiers réservataires du **DONATEUR**, déclarent, en application de l'article 924-4 deuxième alinéa du Code civil, consentir dès à présent à ce que chacun d'entre eux (les donataires) puisse librement, sur les biens présentement donnés et attribués :

- constituer des droits réels tels que notamment servitudes, hypothèques ;
- et effectuer tous actes de disposition à titre onéreux ou à titre gratuit.

En conséquence, aucun d'entre les **DONATAIRES** ne pourra inquiéter les tiers qui viendraient à acquérir l'un des biens donnés aux présentes, ou à bénéficier d'un droit réel sur l'un de ces biens, et ce dans l'hypothèse où il ne pourrait être pourvu de sa part réservataire dans la succession du ou des **DONATEURS** par l'exercice d'une action en réduction exercée contre l'autre.

Le **DONATEUR** et les **DONATAIRES** déclarent, en outre, dispenser le notaire qui sera chargé d'établir l'un des actes visés ci-dessus de les appeler dans l'acte pour réitérer le présent accord.

DECHARGE RESPECTIVE

Les **DONATAIRES** déclarent être entièrement remplis de leurs droits dans la présente donation-partage.

En conséquence, ils se consentent respectivement toutes décharges nécessaires et renoncent à jamais s'inquiéter ni se rechercher dans l'avenir au sujet des biens compris aux présentes, pour quelque cause que ce soit.

- QUATRIEME PARTIE - **FISCALITE**

ABSENCE DE DONATIONS ANTÉRIEURES

Le **DONATEUR** déclare qu'il n'a consenti aucune donation depuis moins de quinze ans, sous quelque forme que ce soit, au profit des **DONATAIRES**, et ce.

DROITS

Les droits sont calculés selon les parts théoriques de chacun des **DONATAIRES** dans la masse des lots constitués par le **DONATEUR**.

Compte tenu du montant de l'abattement légal disponible fixé par l'article 779 du Code général des impôts dont dispose chacun des **DONATAIRES** par

rapport au montant de leurs droits théoriques respectifs, la présente donation-partage ne génère pas de droits.

- CINQUIEME PARTIE -
DISPOSITIONS DIVERSES - CLOTURE

CONDITION DE NE PAS ATTAQUER LA DONATION-PARTAGE

Le **DONATEUR** impose au **DONATAIRE** la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.

Si ce partage venait à être attaqué, au mépris de cette condition, pour quelque cause que ce soit, par l'un ou l'autre des **DONATAIRES**, le **DONATEUR** déclare priver le ou les responsables de cette action de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris aux présentes et faire donation, hors part successorale, de cette portion dans la quotité disponible à celui ou ceux des **DONATAIRES** contre lesquels l'action est intentée.

ENREGISTREMENT

Les présentes seront soumises à la formalité de l'enregistrement auprès du service compétent.

DROIT DE PARTAGE

Valeur des biens partagés : 59 546.00 EUR x 2,50 % = 1 488.65 EUR

FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes, et de leurs suites et conséquences, seront à la charge des **DONATAIRES** qui s'y obligent. En outre, les **DONATAIRES** reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné qu'en cas de redressement, l'administration fiscale peut réclamer la totalité du complément de droits à l'un quelconque d'entre eux.

TITRES

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété au **DONATAIRE** qui sera subrogé dans tous les droits du **DONATEUR** pour se faire délivrer, en payant les frais, tous extraits ou copies authentiques d'actes ou tous originaux concernant le ou les biens.

POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l'omission d'une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives sus-indiquées.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs attribuées et elles reconnaissent avoir été informées par le notaire des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.

En outre, le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L'Office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Electronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les Offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l'accomplissement de l'acte.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement

auprès de l'Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l'Office à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, personnes physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi

Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.

Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.